
Odontologia Legal

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Conceito, Finalidade e Áreas de Competência	3
02 Ética Profissional, Obrigações e Capacitação	4
03 Perito: Tipos, Funções e Responsabilidades	5
04 Documentos Odonto-Legais	6
05 Identidade e Processos de Identificação	7
06 Técnicas de Identificação em Odontologia Legal	8
07 Aplicações Práticas da Odontologia Legal	9
08 Referências	10

01

CONTEÚDO COMPLETO

Conceito, Finalidade e Áreas de Competência

PONTOS-CHAVE

Definição oficial: Especialidade odontológica regulamentada pelo CFO (Resolução CFO nº 63/2005) que aplica conhecimentos técnico-científicos da Odontologia em benefício da Justiça, estudando fenômenos biológicos, físicos, químicos e psíquicos em vivos, mortos, esqueletos e fragmentos humanos.

Finalidade:

Esclarecer conflitos judiciais e administrativos.

Determinar a identidade de indivíduos.

Avaliar lesões, sequelas e incapacidades.

Auxiliar em investigações criminais e em desastres de massa.

Exemplos práticos:

Titanic (1912): vítimas identificadas por registros dentários.

Caso Mengele (1985): identificação do corpo do nazista por análise odontológica e DNA.

Tragédias brasileiras (TAM 1996 e 2007; Brumadinho 2019): odontologia legal fundamental para a identificação das vítimas.

Áreas de competência:

Civil: perícias em responsabilidade profissional, erro odontológico, indenizações.

Criminal: identificação de cadáveres, lesões corporais, marcas de mordida, DNA bucal.

Trabalhista: perícias relacionadas a doenças ocupacionais (bruxismo, DTM, perdas dentárias) e acidentes.

Administrativa: auditorias, comissões de ética, perícias em convênios odontológicos.

**ANOTAÇÕES**

02

CONTEÚDO COMPLETO

Ética Profissional, Obrigações e Capacitação

PONTOS-CHAVE

Diceologia: estuda os direitos dos profissionais, garantindo condições adequadas de trabalho.

Deontologia: regula os deveres do cirurgião-dentista, orientando sua conduta ética e profissional.

Princípios fundamentais: beneficência, não maleficência, justiça, autonomia e veracidade.

Obrigações de meio: a Odontologia não garante resultados absolutos, mas exige atuação cuidadosa, baseada em evidências científicas.

Documentos com valor jurídico:

Autos, laudos, pareceres, relatórios, atestados, receitas.

Regras éticas importantes:

Manter sigilo profissional (exceto por ordem judicial).

Informar paciente sobre riscos e benefícios (termo de consentimento).

Elaborar e arquivar prontuário de forma completa e segura.

Capacitação do perito odontologista:

Graduação em Odontologia.

Especialização em Odontologia Legal (CFO).

Registro ativo no CRO.

Idoneidade moral, ética e ausência de antecedentes criminais.



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Perito: Tipos, Funções e Responsabilidades

PONTOS-CHAVE

Perícia: exame realizado por especialista para esclarecer tecnicamente fatos em processos judiciais.

Funções: analisar provas, emitir laudos, responder quesitos, auxiliar juiz e Ministério Público.

Tipos de perito:

Oficial: concursado, atua em órgãos como Polícia Científica e IML.

Nomeado: designado pelo juiz quando não há perito oficial.

Assistente técnico: indicado por uma das partes do processo, oferecendo parecer crítico.

Lei 12.030/2009: reconhece peritos odontologistas como de natureza criminal.

Requisitos em concursos: provas escritas, títulos, investigação social, curso de formação.

Responsabilidades:

Atuar com isenção e rigor científico.

Não falsear dados (crime de falsa perícia, art. 342, CP).

Prestar depoimento em juízo quando intimado.

Faltas graves:

Imperícia: desconhecimento técnico.

Negligência: omissão no cuidado.

Imprudência: ação precipitada.



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Documentos Odonto-Legais

PONTOS-CHAVE

Prontuário odontológico: obrigatório por lei, inclui:

identificação, anamnese, ficha clínica, exames complementares, plano de tratamento, evolução, contratos, anexos (radiografias, modelos, recibos). Deve ser arquivado por mínimo de 10 anos.

Atestado: declaração escrita sobre condição clínica ou afastamento. Elementos obrigatórios: identificação do profissional (nome, CRO), paciente, finalidade, conteúdo, assinatura.

Receituário: escrito em 2 vias, com clareza e sem rasuras, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista.

Laudo pericial: peça técnica com estrutura: preâmbulo, histórico, quesitos, descrição, discussão, conclusão e respostas.

Valor jurídico: todos servem como prova legal.

Infrações: falsificação ou omissão em documentos odontológicos constituem crime de falsidade ideológica (art. 299, CP).



ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Identidade e Processos de Identificação

PONTOS-CHAVE

Identidade: conjunto de características físicas, psíquicas e biológicas que diferenciam um indivíduo.

Tipos:

Subjetiva: percepção que o indivíduo tem de si.

Objetiva: sinais físicos e funcionais (cicatrizes, rugosidades palatinas).

Civil: nome, filiação, estado civil, nacionalidade.

Física: cicatrizes, tatuagens, dentes ausentes ou anômalos.

Requisitos técnicos de identificação confiável:

Unicidade, perenidade, imutabilidade, praticabilidade, classificabilidade.

Fases:

Registro inicial.

Verificação de dados.

Confronto com registros ante e post-mortem.

Exemplo odontolegal: confronto entre radiografias anteriores e exames post-mortem para confirmar identidade.



ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Técnicas de Identificação em Odontologia Legal

PONTOS-CHAVE

Métodos empíricos: cicatrizes, tatuagens, amputações, reconhecimento visual. Pouco confiáveis.

Métodos científicos:

Rugoscopia palatina: rugosidades palatinas únicas e imutáveis.

Queiloscopia: sulcos labiais característicos.

Radiografias: comparações de imagens ante e post-mortem.

DNA: análise genética, especialmente em fragmentos pequenos.

Odontograma: documentação dentária detalhada.

Fotografia e vídeo: úteis em reconhecimento facial.

Identificação em desastres de massa (DVI):

Exame de local e recolhimento de corpos.

Coleta de dados post-mortem (PM): registros odontológicos, DNA, impressões digitais.

Coleta de dados ante-mortem (AM): fichas clínicas, radiografias, relatos familiares.

Conciliação AM × PM: cruzamento das informações para identificação positiva.

Importância dos dentes: pela alta resistência ao fogo, traumas e decomposição, são considerados as melhores estruturas para identificação forense.



ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Aplicações Práticas da Odontologia Legal

PONTOS-CHAVE

Na esfera civil: avaliação de erros odontológicos, indenizações, identificação de idade cronológica em casos de adoção, imigração e previdência.

Na esfera criminal:

Identificação de cadáveres carbonizados ou esqueletizados.

Análise de mordidas em vítimas ou alimentos.

Estimativa de tempo de morte por estágio de decomposição dental.

Na esfera trabalhista:

Perícias para aposentadoria por invalidez.

Avaliação de sequelas de acidentes laborais.

Doenças ocupacionais relacionadas ao sistema estomatognático.

Na esfera administrativa: auditoria de convênios, fiscalização do exercício profissional, processos éticos no CRO.

Contribuição social:

Ajuda na solução de crimes.

Traz segurança jurídica em conflitos civis.

Oferece respostas às famílias em tragédias.

Perfil do odontologista: precisa ser imparcial, ético, atualizado, detalhista e comprometido com a ciência e a Justiça.



ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

SILVA, M. Manual de Odontologia Legal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2018.

Conselho Federal de Odontologia (CFO)

ANOTAÇÕES